

1502958-44.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2330488/2019 - 05º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502958-44.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502958-44.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2330488/2019 - 05º D.P. OSASCO, 8523247 - 05º D.P. OSASCO, 7174/19/418 - 05º D.P. OSASCO, 2330488 - 05º D.P. OSASCO, 7174/19/418 - 05º D.P. OSASCO, 2330488 - 05º D.P. OSASCO, 7174/19/418 - 05º D.P. OSASCO, 2330488 - 05º D.P. OSASCO, 7174/19/418 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MORAES GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em desfavor de LEANDRO MORAES GONÇALVES, qualificado, nascido em 10/02/1988, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, assim descrita na inicial (fls. 62-64):

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 17h50min, na Rua dos Artistas, nº 06, Cipava, neste município e Comarca de Osasco, LEANDRO MORAES GONÇALVES, qualificado à fl. 06, trazia consigo em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 209

(duzentos e nove) invólucros plásticos contendo 87,8 g (oitenta e sete gramas e oito decigramas) de crack, 13 (treze) invólucros plásticos contendo 17,7 g (dezessete gramas e sete decigramas) de cocaína e 01 (um) saco plástico contendo 610,1 g (seiscentos e dez gramas e um decigrama de cocaína, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, registro de ocorrência de fls. 07/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/14, laudo de constatação de fls. 28/30 e exame químicotoxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.

Segundo apurado, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina pela região do endereço supra, ocasião em que visualizaram LEANDRO parado no portão da residência e, ao avistar a viatura policial, ele tentou empreender fuga. Desta feita, os policiais abordaram LEANDRO e em revista pessoal foi encontrado com ele a quantia de R\$ 362,00 (trezentos e sessenta dois reais) e 13 (treze) invólucros plásticos contendo cocaína.

Em vistoria na residência de LEANDRO foi encontrado as demais drogas em epígrafe, dois aparelhos celulares, 1000 (mil) microtubos plásticos do tipo eppendorf vazios e uma balança de precisão.

A conduta delitativa, portanto, evidencia-se pelas circunstâncias do flagrante, pelo modo de acondicionamento e pela quantidade e variedade dos entorpecentes encontrada com o denunciado.

A denúncia foi recebida em 18/11/2019 (fls. 67-69), e o réu, citado, apresentou resposta (fls. 95-106).

Durante a instrução criminal foram ouvidas cinco testemunhas, e o acusado foi interrogado (fls. 234-241).

As partes apresentaram memoriais.

A acusação requereu a procedência do pedido contido na denúncia (fls. 244-249).

A defesa postulou a absolvição por falta de provas, pontuando, em síntese, inconsistências nos depoimentos dos policiais (fls. 254-270).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O delito de tráfico de entorpecentes está assim descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...) Trata-se de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou conteúdo variado), que se consuma com a realização de qualquer um dos verbos nucleares, sendo a prática de mais de um deles, no mesmo contexto, caracteriza crime único.

No presente caso, a materialidade delitativa restou comprovada principalmente pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 11-12) e pelo laudo pericial, que atestou que as substâncias eram mesmo cocaína, enquadrada na lista da Portaria nº 344/1998 da Anvisa (fls. 140-142).

Quanto à autoria, contudo, remanesce dúvida que deve se resolver em favor do réu. Explico.

O relato fornecido pelos policiais militares que participaram da prisão de LEANDRO (fls. 3-4) tanto na data dos fatos quando em juízo (fls. 234-241) foi, em síntese, a de que o acusado estava parado em frente ao portão de sua casa e, após visualizar a viatura policial, tentou fugir correndo, levantando suspeitas que levaram à sua revista pessoal e ao encontro de porção de cocaína em sua vestimenta. Ainda, LEANDRO teria afirmado naquele momento que guardava entorpecentes em sua residência e franqueado a entrada dos milicianos, o que resultou na apreensão das drogas constantes do boletim de ocorrências.

Nesse sentido foi o depoimento do PM Reginaldo Adão da Silva em juízo. Relatou a testemunha que o acusado estava encostado no portão de sua casa e correu diante da abordagem, porém conseguiram alcançá-lo. Disse que ele então confirmou que havia

droga em sua residência, autorizando a entrada da equipe policial.

O policial José Jocivaldo Ribeiro, da mesma forma, narrou que o réu estava parado, visualizou a viatura e atravessou a rua correndo. Não se recordou se outra pessoa foi abordada naquele mesmo momento.

O PM João Eduardo de Oliveira Nascimento referiu que era o motorista da viatura e permaneceu no carro realizando a segurança, não tendo participado diretamente da revista de LEANDRO. Relatou que o réu correu para o outro lado da rua, ele acelerou e os demais policiais desembarcaram do veículo. Não viu o momento em que encontradas as drogas.

Por fim, o policial Felipe Nunes de Almeida disse que visualizaram o réu em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Relatou que LEANDRO confirmou estar traficando e que na residência dele encontraram mais drogas.

Ocorre que as imagens da câmera da segurança da rua, constantes à mídia depositada em cartório (fl. 110), contradizem ao menos em parte o depoimento dos policiais militares.

No vídeo 2, a partir dos 32s, é possível visualizar LEANDRO (de camiseta vermelha) andando normalmente, e mais atrás, terceiro indivíduo. A viatura chega por trás de ambos, e este indivíduo é abordado, sendo que o acusado continua caminhando à frente, sem correr, conforme também evidencia o vídeo 3.

No vídeo 7, a abordagem à LEANDRO é melhor visualizada. A partir dos 15s ele aparece caminhando normalmente e assim permanece mesmo após enxergar a viatura, que vem à sua frente. É abordado sem esboçar reação ou tentar fugir.

Em seu interrogatório judicial, o acusado referiu ser usuário de drogas. Disse que no dia dos fatos havia usado entorpecente e saiu para comprar mais, porém não conseguiu porque não encontrou as pessoas que lhe vendiam. Viu as viaturas subindo e abordando um outro rapaz na esquina de sua casa. Foi abordado ao lado de sua residência. Negou ter qualquer droga no local, apenas latinhas cortadas para usar crack que aparecem às fls. 107-108. Disse que os entorpecentes apreendidos não foram encontrados em sua posse.

Embora seja possível e até provável que a autoria delitiva recaia mesmo sobre o acusado, entendo que no caso de crimes que dependem da palavra de testemunhas como principal elemento probatório esta deve ser escorreita e não deixar sombra de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. É evidente que eventualmente haverá incongruências decorrentes do transcurso do tempo ou do fato de os policiais militares, as testemunhas em questão, participarem de diversas ocorrências, podendo confundir certos detalhes.

Porém, no presente caso, a inconsistência foi constatada em ponto que é central para a análise dos fatos: o próprio motivo da abordagem. Enquanto os policiais militares declararam, mesmo no calor do momento, na Delegacia de Polícia, que LEANDRO estava parado no portão da sua residência e, ao visualizar a viatura, saiu correndo ou atravessou a rua correndo, por isso levantando suspeitas, nas imagens das câmeras de segurança esse relato não se confirma. Conforme já destacado, o réu aparece caminhando no meio da rua, não está parado no portão de sua casa e não se vê qualquer tentativa de fuga.

Ressalto que o PM José Jocivaldo Ribeiro confirmou, ao assistir ao vídeo, que se trata da abordagem que originou a presente ação penal.

A divergência apontada acaba por colocar em dúvida a versão acusatória, que depende, em casos como o presente, da firmeza e da coerência da narrativa policial. É do Estado, no exercício do jus puniendi, o ônus de demonstrar, no decorrer do processo, a culpabilidade do acusado pela prática da infração penal, devendo a culpabilidade ser inequivocamente comprovada por provas produzidas dentro de um devido processo constitucional e legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, tenho que não se chegou a um conjunto probatório robusto e contundente acerca da autoria de LEANDRO, persistindo dúvida razoável que deve conduzir à sua absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia para absolver LEANDRO MORAES GONÇALVES da imputação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido realizada. Com o trânsito em julgado, proceda-se à devolução da quantia em espécie e dos celulares (fl. 13).

PRI.

Osasco, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA